

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2235/2536

นางสาวตุ๊กตา ชมศรี

โจทก์

พันจ่าอากาศเอกอานันท์ ทับเหล็ก กับ

พวก

จำเลย

พันจ่าอากาศเอกอานันท์ ทับเหล็ก ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสุชาดา ทับเหล็ก ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าฎีกาของจำเลยทั้งสองแม้หากเป็นข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จากศาลฎีกา ไม่รับฎีกา และสั่งคำร้องว่าศาลสั่งไม่รับฎีกาแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่ใช่คู่ความที่ยื่นฎีกาตามความหมายใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ประกอบมาตรา 247 จึงไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับ

จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองในประเด็นที่ว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์ และจำเลยที่ 2 คำประกันการกู้ยืมเงินกับโจทก์หรือไม่ และฎีกาในประเด็นที่ว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยได้เพียงใด ล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งรับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยทั้งสองด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 79,80)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้โดยมิได้นำเงินมาชำระตาม คำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล (อันดับ 83)

คำสั่ง

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกาโดยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล จึงเป็นการไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 ให้ยกคำร้อง

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกาโดยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล จึงเป็นการไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 ให้ยกคำร้อง

(โสภณ รอดหิรัญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สนัด หมายถึง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ